



Как коллекторы выбивают долги и как от них защититься должнику

Расскажем, как работают коллекторские агентства, какие у них права и обязанности, а также что делать, если их действия выходят за рамки закона.

 [Заявление на отказ взаимодействия с кредитором.doc](#)

109 загрузок

 [Жалоба на коллекторов в ФССП.doc](#)

83 загрузки

Долги — это не просто цифры на бумаге, а реальная проблема, которая может превратить жизнь человека в настоящий кошмар. Когда финансовые трудности нарастают как снежный ком, а звонки от коллекторов становятся ежедневным стрессом, важно знать, как защитить себя и свои права. Коллекторы часто используют **агрессивные методы**: частые звонки в любое время суток, давление на близких, угрозы, шантаж, психологическое и даже физическое насилие. Но стоит ли мириться с тем, как работают коллекторские агентства? Конечно, нет.

А что, если это уже ваша реальность? Постоянные звонки, угрозы, страх за себя и семью — как долго вы готовы это терпеть? Пройдите короткий тест, чтобы понять, насколько серьезно коллекторы осложняют вашу жизнь, и узнайте, как вырваться из этого кошмара.

Насколько сильно коллекторы осложняют вашу жизнь?

Какую сумму вы должны?

1. до 300 тысяч рублей



2. от 300 тысяч до миллиона рублей



3. больше миллиона



Вопрос 1 из 3

Назад

Далее

В статье расскажем, как работают коллекторы, какие тактики они используют и как не стать их жертвой. Вы узнаете, как отстоять свои интересы, защитить себя и своих близких, а также о законном способе избавления от непосильных долгов — банкротстве физического лица.

Если вы хотите пройти этот путь без ошибок и лишних переживаний, обратитесь за помощью к профессионалам. Юристы компании «КредитаНет» с опытом работы свыше девяти лет помогут вам справиться с долгами и вернуть уверенность в завтрашнем дне.



Кто такие коллекторы и чем они занимаются

Коллекторы — это профессиональные взыскатели, работающие в коллекторских агентствах. Их основная задача заключается в урегулировании задолженностей между кредиторами и должниками. Деятельность взыскателей регулируется законодательством, а именно [законом № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»](#). Однако, несмотря на строгие рамки закона, вокруг этой профессии до сих пор витает множество мифов и стереотипов.

Современный коллектор — это не тот «вышибала» из девяностых, каким его привыкли представлять. Сегодня его работа строится на диалоге с должником. **Основная цель** — найти компромиссное решение, которое устроит обе стороны. Коллекторы могут предлагать реструктуризацию долга, рассрочку или иные варианты, которые помогут должнику погасить задолженность без серьезных последствий для его финансового положения.

Коллекторы работают по трудовому договору, получают зарплату, которая чаще всего состоит из фиксированного оклада и премии. Последняя зависит от успешности выполнения плана по взысканию долгов. Это мотивирует их искать эффективные, но законные способы взаимодействия с должниками.

На рынке коллекторских услуг легальные агентства сосуществуют с так называемыми «черными» коллекторами. Легальные компании строго следуют нормам закона и состоят в реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Их деятельность прозрачна и контролируется государством. Такие агентства обязаны соблюдать права должников, не превышать допустимое количество звонков и встреч, а также не использовать методы давления.

С другой стороны, «черные» коллекторы действуют **вне правового поля**. Их методы напоминают криминальные практики девяностых годов: угрозы, запугивания, порча имущества, давление на родственников и даже физическое насилие.

Эти действия не только незаконны, но и наносят огромный вред как должникам, так и репутации всей коллекторской отрасли.



Из пропасти долгов самостоятельно браться крайне сложно, иллюстрация: EyeEm/freepik

Почему важно знать свои права

Каждый неплательщик должен понимать, что взаимодействие с коллекторами строго регулируется законом. Например, коллекторы не имеют права звонить чаще определенного количества раз, беспокоить в ночное время или угрожать. Если вы столкнулись с нарушением своих прав, вы можете обратиться в ФССП или правоохранительные органы.

Знание своих прав помогает должникам не поддаваться на провокации и защищать себя от незаконных действий. Важно помнить, что долг — это не приговор, а временная финансовая трудность, которую можно решить цивилизованным путем.

Как работают коллекторские агентства

Банк может продать долг коллекторам или же передать права на взыскание долга в свою пользу.

Ваш долг уже у коллекторов?

Вы получали уведомление о продаже долга?

1. Да, мне прислали документ

☐

2. Нет, ничего не приходило

☐

3. Не уверен, что это было официально

☐

Вопрос 1 из 3

Назад

Далее

Таким образом коллекторское агентство может само стать кредитором или выступать в роли посредника между банком или МФО и должником. Рассмотрим оба случая подробнее.

По агентскому договору

Если коллекторы выступают в роли посредников, они действуют на основании **агентского договора**, заключенного с кредитором. Расскажем об особенностях работы по агентскому договору:

1. **Кредитор остается владельцем долга.** Коллекторы не становятся новыми кредиторами, а лишь представляют интересы первоначального кредитора.
2. **Коллекторы получают вознаграждение.** Обычно это фиксированный процент от суммы, которую удалось взыскать с должника.
3. **Ограниченные полномочия.** Коллекторы не могут менять условия договора займа, списывать часть долга или принимать другие решения без согласования с кредитором.
4. **Должник платит кредитору.** Все платежи должник направляет непосредственно банку или МФО, а не коллекторскому агентству.

Пример: банк нанимает коллекторское агентство, чтобы оно связалось с должником, напомнило о задолженности и помогло организовать погашение долга. При этом сам долг остается на балансе банка.

По договору цессии

В некоторых случаях коллекторские агентства выкупают долг у первоначального кредитора. Это происходит на основании **договора цессии (уступки права требования)**. После этого коллекторское агентство становится новым кредитором и получает полное право требовать погашения задолженности. Расскажем об особенностях работы по договору цессии:



1. **Коллекторы становятся владельцами долга.** После его выкупа агентство получает все права, которые ранее принадлежали кредитору.
2. **Должник платит коллекторам.** Теперь все платежи направляются в адрес коллекторского агентства, а не первоначального кредитора.
3. Коллекторы могут предлагать должнику **новые условия погашения долга**, например, скидку при единовременной оплате.
4. **Цена выкупа долга.** Обычно агентства покупают долги с большим дисконтом (например, за 10–30% от суммы задолженности), что позволяет им зарабатывать даже при частичном его погашении.

Пример: банк продает проблемный долг коллекторскому агентству, чтобы избавиться от рисков и затрат на взыскание. После этого должник обязан взаимодействовать уже с новым кредитором — коллекторским агентством.

Рассмотрим основные отличия агентского договора от договора цессии в сравнительной таблице.

Критерий	Агентский договор	Договор цессии
Кто владеет долгом?	Первоначальный кредитор	Коллекторское агентство
Кто получает платежи?	Первоначальный кредитор	Коллекторское агентство
Полномочия коллекторов	Ограничены условиями агентского договора	Полные права кредитора
Цена сделки	Коллекторы получают процент от взысканной суммы	Долг выкупается за фиксированную сумму

Что важно знать должнику

1. **Необходимо уведомление о смене кредитора.** Если долг был продан согласно договору цессии, должнику должны были прислать соответствующий документ. Без такого уведомления он вправе продолжать оплачивать первоначальному кредитору.
2. **Коллекторы обязаны соблюдать закон**, в частности, [закон № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»](#). Нарушение этого закона (например, угрозы, звонки ночью) можно обжаловать.
3. **Переговоры возможны.** Если долг выкуплен коллекторами, они могут предложить более выгодные условия погашения, например, списание части долга при единовременной оплате.

С какими долгами работают коллекторы

Коллекторы работают с различными видами задолженностей, включая кредиты, займы, выданные микрофинансовыми организациями (МФО), и другие виды долгов. Сумма долга при этом не играет решающей роли. В их практике встречаются как небольшие задолженности на нескольких тысяч рублей, так и крупные суммы.

Основной критерий, по которому долги передаются коллекторам, — это **сложность их взыскания**. Обычно банки или другие кредиторы передают безнадежные долги, когда исчерпаны все внутренние ресурсы для их возврата, и вероятность самостоятельного взыскания становится минимальной.

Часто речь идет о задолженностях, которые уже давно не обслуживаются. Это могут быть долги с просрочкой в несколько месяцев или даже лет. Срок давности в этом случае не является определяющим фактором, так как коллекторы работают с долгами на разных стадиях. Их задача — найти способы вернуть деньги, даже если должник давно перестал выходить на связь или категорически отказывается платить.



Коллекторы могут взыскивать любой безнадежный кредит или заем, иллюстрация: freepik/freepik



Как задолженность попадает к коллекторам

Передача долгов коллекторам обычно происходит через продажу. Банк или МФО, не видя перспектив самостоятельного взыскания, продает портфель проблемных долгов коллекторам за небольшую часть их номинальной стоимости. Для кредитора это способ **минимизировать убытки**, а для коллекторов — **возможность заработать**, если им удастся вернуть хотя бы часть задолженности. Таким образом, в их распоряжении оказываются долги, которые кредиторы считают практически безнадежными.

Коллекторы используют различные методы работы с должниками, начиная от телефонных звонков и писем и заканчивая личными встречами. Их главная цель — **убедить человека погасить долг**, даже если это требует значительных усилий и времени. Именно поэтому они готовы работать с долгами, которые кажутся безнадежными, и не боятся брать в работу случаи, от которых отказались другие.

Права и обязанности коллекторов

Коллекторская деятельность в России строго регулируется законодательством, в частности, [законом № 230-ФЗ](#). Этот закон четко определяет, что можно и нельзя делать коллекторам при взаимодействии с должниками. Основная цель таких ограничений — **защита прав граждан** от неправомерных действий и давления со стороны взыскателей.

Запрещено угрожать и применять физическую силу

Прежде всего, коллекторам категорически запрещено применять физическую силу или угрожать ее использованием. Любые действия, связанные с насилием или причинением вреда здоровью должника, находятся под строгим запретом. Также недопустимы угрозы, связанные с уничтожением или повреждением имущества. Например, коллекторы не имеют права разбивать окна, угонять автомобиль или каким-либо образом портить личное имущество должника. Такие действия нарушают закон и могут повлечь за собой уголовную ответственность.

Запрещено вводить должников в заблуждение



Еще одно важное ограничение касается обмана. Коллекторам запрещено **вводить должников в заблуждение**, превышать свои полномочия или угрожать последствиями, которые на самом деле не могут наступить. Например, они не имеют права заявлять, что должника посадят в тюрьму за неуплату долга, если это не предусмотрено законом. Все их действия должны быть прозрачными и соответствовать реальным правовым нормам.

Разрешенные способы взаимодействия и ограничения

Однако у коллекторов есть и законные способы взаимодействия с должниками. Они могут проводить личные встречи, звонить по телефону, отправлять текстовые или голосовые сообщения, а также направлять письменные уведомления.

При любом контакте коллектор обязан представиться, назвать свое имя, фамилию и организацию, которую он представляет. Это обязательное

требование, которое позволяет должнику понимать, с кем он имеет дело.

Основная задача коллектора — информировать должника о состоянии задолженности, предлагать варианты ее погашения и договариваться о возможных условиях. При этом взыскатели не имеют права выходить за рамки своих полномочий. Например, **коллекторы не могут самостоятельно изымать имущество** или угрожать судебными разбирательствами, если такие действия не санкционированы законом.

Что касается **звонков родственникам должника**, то это возможно только при наличии письменного согласия как самого должника, так и его родственника. Если такого согласия нет, родственники имеют полное право подать жалобу в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Это важный момент, который защищает личное пространство и права третьих лиц.

Кроме того, **закон ограничивает частоту звонков должникам**. Коллекторам разрешено звонить не чаще двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц. Время звонков также строго регламентировано: с 8:00 до 22:00 в будние дни и с 9:00 до 20:00 в выходные. При этом коллекторы обязаны использовать открытые номера телефонов, чтобы должник мог идентифицировать звонящего.



Допустимо **информирование при помощи СМС**. Вам могут присылать до двух сообщений в день, до четырех — в неделю и до 16 — в месяц.

Встречи возможны не чаще одного раза в неделю и **только по согласованию с должником**.

Если взаимодействие с коллекторами становится слишком навязчивым или нарушает ваши права, вы можете [обратиться за помощью к юристам «КредитаНет»](#) и обсудить возможность списания долга в банкротстве. Юристы помогут вам собрать необходимые документы, представят ваши интересы в суде и обеспечат защиту ваших прав. Все консультации проводятся бесплатно, записывайтесь!

Как коллекторы выбивают долги

Коллекторы, занимающиеся взысканием долгов, нередко **переходят границы закона и морали**, превращая процесс возврата задолженности в настоящий кошмар для должников и их близких. Несмотря на существующие законодательные ограничения, которые регулируют их деятельность, многие из них продолжают использовать незаконные методы, чтобы выбить деньги. Это не только нарушает права граждан, но и порой приводит к трагическим последствиям.

Беспокоят близких

По закону коллекторы имеют право взаимодействовать **исключительно с самим должником**, а также с созаемщиками или поручителями, если таковые имеются. Однако на практике они часто выходят за рамки дозволенного, обращаясь к родственникам, друзьям или даже коллегам должника. Такие действия не только незаконны, но и создают дополнительное давление на человека, который и без того находится в сложной финансовой ситуации.

Звонят по 20 раз в день и по ночам

Одним из самых распространенных нарушений является несоблюдение установленных норм **по количеству и времени контактов с должником**. Закон четко ограничивает количество звонков и личных встреч, а также запрещает беспокоить людей в ночное время. Однако многие коллекторы игнорируют эти правила, буквально терроризируя должников постоянными звонками и визитами. Иногда они доходят до угроз, как прямых, так и завуалированных, что оказывает сильное психологическое давление на человека.

Распространяют информацию о задолженности третьим лицам

Еще одной серьезной проблемой является **нарушение конфиденциальности персональных данных**. Коллекторы нередко используют информацию о должниках в своих интересах, распространяя ее среди третьих лиц или даже публикуя в открытом доступе. Это не только унижает достоинство человека, но и может нанести серьезный ущерб его репутации.

Реальные истории коллекторского беспредела

Некоторые случаи коллекторского произвола шокируют своей жестокостью. Например, в 2016 году в Новосибирске произошел вопиющий инцидент:

четверо мужчин в масках ворвались в квартиру семьи, чтобы выбить долг в размере 240 000 рублей. При этом изначальная сумма займа составляла всего 5 000 рублей. Коллекторы избили главу семейства, напали на несовершеннолетнего сына и изнасиловали женщину. Этот случай стал одним из самых ярких примеров того, как далеко могут зайти взыскатели.

Другой трагический случай произошел в Москве, где 80-летнюю пенсионерку на протяжении девяти лет преследовали коллекторы из-за долга ее покойного сына. Молодой человек взял кредит на 80 000 рублей, но вскоре скончался. Несмотря на то, что мать не была поручителем по кредиту, взыскатели продолжали требовать с нее деньги, угрожая тюрьмой и обвиняя в мошенничестве. Это пример того, как коллекторы могут злоупотреблять своим положением, игнорируя не только закон, но и элементарные нормы морали.

В Хабаровске произошел еще один шокирующий случай. Мужчина, не сумевший вовремя погасить кредит в размере 19 000 рублей, столкнулся с настоящей травлей. Коллекторы создали порнографический коллаж с изображением его дочери и выложили в интернет. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Виновные были привлечены к ответственности, но моральный ущерб, нанесенный семье, уже невозможно компенсировать. 

Эти истории — лишь верхушка айсберга. Коллекторский произвол остается серьезной проблемой, с которой сталкиваются тысячи людей по всей стране. Несмотря на ужесточение законодательства, многие компании продолжают действовать вне правового поля, пользуясь уязвимостью должников. Важно помнить, что **каждый человек** имеет право на защиту своих интересов. Если у вас накопились долги, не пускайте ситуацию на самотек. Обратитесь к юристам компании «КредитаНет». Они имеют опыт более четырех лет и знают, как остановить незаконные действия коллекторов.

Кроме того, клиенты компании «[КредитаНет](#)» могут бесплатно воспользоваться услугой «Антиколлектор». Сразу после подписания договора коллекторы перестанут вам звонить, писать и еще как-либо взаимодействовать. Всё общение юристы возьмут на себя. Позвольте им себе помочь.

Как общаться с коллекторами

Общение с коллекторами зачастую бывает стрессовым и неприятным. Особенно если вы не знаете своих прав. Однако важно помнить, что закон защищает должников от неправомерных действий со стороны коллекторских агентств. **Знание своих прав и грамотное поведение** в таких ситуациях помогут вам избежать давления и сохранить спокойствие.

Не хотите — не общайтесь

Вы имеете полное право не общаться с коллекторами. За отказ от общения вам ничего не будет. Если вы все же решили вступить в диалог, важно помнить, что коллекторы обязаны соблюдать определенные правила. Например, они не имеют права грубить, хамить, угрожать или оказывать психологическое давление. Любое нарушение этих норм может быть обжаловано: вы можете обратиться с жалобой в соответствующие органы.

Требуйте документы

Вы имеете право узнать имя, должность, а также полное наименование агентства, которое они представляют. Кроме того, вы можете запросить регистрационные данные компании, такие как ИНН и регистрационный номер. Если коллектор отказывается предоставить эту информацию, вы вправе прекратить разговор.



Можете не пускать в дом

Коллекторы не имеют права заходить в ваш дом без вашего разрешения. Даже если они приехали к вам лично, вы можете потребовать предъявления пакета документов, подтверждающих их полномочия, и отказаться от общения, если сочтете это необходимым. Помните, что вы не обязаны пускать их в свое жилище, даже если все документы в порядке.

Решили взаимодействовать? Просите снижения суммы

Если вы решили обсудить с коллекторами условия погашения задолженности, можете попросить о реструктуризации долга, частичном списании начисленных пеней, штрафов или процентов. Однако важно понимать, что

коллекторское агентство не обязано соглашаться на ваши условия. Тем не менее, вы имеете право на время для раздумий. Никто не может заставить вас принимать решение сразу. Вы можете предложить удобное для вас время для следующего разговора или встречи.

Превышают полномочия? Жалуйтесь!

В случае, если общение с коллекторами становится слишком навязчивым или нарушает ваши права, **вы можете обратиться за помощью в государственные органы**, такие как Федеральная служба судебных приставов или прокуратура. Также вы можете подать жалобу в Центробанк, если действия коллекторов нарушают закон.

Главное в общении с коллекторами — сохранять спокойствие и уверенность. Знание своих прав и умение ими пользоваться помогут вам избежать давления и защитить себя от неправомерных действий. Помните, что закон на вашей стороне, и [вы всегда можете отказаться от общения](#). Если чувствуете, что ваши права нарушаются, обратитесь к юристам «КредитаНет» и запишитесь на бесплатную консультацию.



Устали от навязчивых звонков и не знаете, как дать отпор? Пройдите короткий квиз, чтобы понять, насколько серьезна ваша ситуация, и получите бесплатный совет от юриста «КредитаНет»!

Справитесь ли вы с коллекторами сами?

Сколько у вас долг?

1. От 25 тысяч до 500 тысяч рублей

☐

2. От 500 тысяч до 1 миллиона рублей

☐

3. Больше 1 миллиона рублей

☐



*Вы можете не разговаривать с коллекторами и не пускать их в дом,
иллюстрация: freepik/freepik*



Поможет ли отказ от взаимодействия с коллекторами

Российское законодательство предоставляет возможность отказаться от общения с коллекторскими агентствами, если **просрочка превышает четыре месяца**. Это право закреплено в статье 8 [закона № 230-ФЗ](#).

Процедура отказа от взаимодействия с коллекторами достаточно проста. Для этого необходимо **составить заявление**, в котором вы выражаете свое желание прекратить любые контакты с коллекторской организацией. Важно, чтобы заявление было оформлено корректно и содержало все необходимые данные, включая ваши личные сведения, информацию о долге и указание на ваше требование прекратить взаимодействие.

_____ (наименование коллекторского агентства)

от _____ (ФИО должника)

_____ (адрес места жительства)

Тел. _____

e-mail _____

Заявление об отказе от взаимодействия

Заявитель _____ (фамилия, имя и отчество)

Документ, удостоверяющий личность заявителя: серия _____ номер _____
 выдан «__» _____ года (кем выдан)

при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности,
 _____ (номер и дата документа, подтверждающего возникновение задолженности)

сообщаю об отказе от взаимодействия со мной способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ, т.е. посредством личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие), телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи.

«__» _____ 20__ г.
 _____ / _____
 (подпись) (ФИО)

Заявление на отказ взаимодействия с кредитором.

После составления заявления его нужно **отправить заказным письмом** на юридический адрес коллекторской компании. Это важный момент, так как только в этом случае у вас будет подтверждение того, что заявление было доставлено. После его получения коллекторское агентство обязано прекратить любые попытки связаться с вами. Это означает, что они больше не имеют права звонить, писать сообщения или каким-либо образом беспокоить вас.

Стоит отметить, что отказ от взаимодействия с коллекторами не освобождает вас от обязательств по погашению долга. Его все равно нужно будет платить. Если оплачивать долг нечем, то стоит рассмотреть процедуру банкротства. Только так вы сможете законно избавиться от непосильных финансовых обязательств.

Материалы по теме

-  Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров
-  Опыт работы с 1С как старт в IT: два направления, куда можно перейти
-  Списание долгов по кредитам: все о процедуре для физических лиц в 2026

Что делать, если угрожают коллекторы

Первое и самое важное правило — **не поддавайтесь панике**. Коллекторы часто используют психологическое давление, чтобы заставить вас действовать импульсивно. Они могут угрожать судом, арестом имущества, визитом к вам домой или даже физической расправой. Однако важно понимать, что большинство таких угроз — это пустые слова, рассчитанные на вашу эмоциональную реакцию.

Если вы столкнулись с нарушением, **начните фиксировать все действия коллекторов**. Записывайте телефонные разговоры, сохраняйте сообщения и письма. Эти материалы могут стать важным доказательством в случае обращения в надзорные органы.

Куда жаловаться на коллекторов

Если коллекторы нарушают ваши права, вы можете обратиться в несколько организаций, которые занимаются контролем их деятельности. Вот основные из них:

1. **Федеральная служба судебных приставов (ФССП)**. Это главный орган, который регулирует деятельность коллекторских агентств. Все легальные коллекторы обязаны быть зарегистрированы в специальном реестре ФССП. Если агентство нарушает закон, вы можете подать жалобу, и служба проведет проверку. В случае серьезных нарушений агентство может быть исключено из реестра, что фактически лишает его права на работу.
2. **Центральный банк (ЦБ)**. Если коллекторы действуют от имени банка или микрофинансовой организации, вы можете пожаловаться в Центробанк. Он контролирует финансовые учреждения и может применить к ним санкции за нарушение законодательства.
3. **Роскомнадзор**. Если коллекторы злоупотребляют вашими персональными данными, например, звонят на работу или передают информацию третьим лицам, это прямое нарушение [закона о защите персональных данных](#). В этом случае жалобу можно подать в Роскомнадзор.
4. **Полиция**. Если коллекторы угрожают вам физической расправой, порчей имущества или другими противоправными действиями, немедленно обращайтесь в полицию. Такие действия могут квалифицироваться как вымогательство, шантаж или угроза жизни и здоровью.
5. **Прокуратура**. Если вы считаете, что ваши права систематически нарушаются, и другие органы не принимают должных мер, вы можете

обратиться в прокуратуру. Она проведет проверку и привлечет виновных к ответственности.

Как правильно составить жалобу

Чтобы ваша жалоба была рассмотрена, важно правильно ее оформить.

Укажите в заявлении:

- ваши данные (ФИО, адрес, контактный телефон);
- данные коллекторского агентства (если известны);
- описание ситуации: когда и как происходили нарушения, какие действия предпринимали коллекторы;
- приложите доказательства: записи разговоров, скриншоты сообщений, копии писем.

Чем больше конкретной информации в качестве доказательств нарушений вы предоставите, тем выше вероятность, что ваше обращение будет рассмотрено оперативно.



В Управление Федеральной службы судебных приставов по _____ области.

Адрес: _____

От _____

Адрес: _____

Паспорт: _____

Выдан: _____

Тел.: _____

ЖАЛОБА

Я, _____,

« ____ » _____ 20 ____ г. взял денежный заем в размере _____ рублей в _____.

Не смог его вовремя отдать в связи с неожиданным увольнением с работы.

Начиная с 01.06.2019 года мне начало звонить коллекторское агентство _____,

_____ кому был передан долг, регулярно по многу раз, в том числе в ночное время и выходные дни. Звонят мне с требованием срочно погасить долг. При этом угрожают физической расправой мне и моей семье. **Документов о долге при этом я не получил, банк высылать отказался И.И. Банк не подтверждает продажу долга.**

Указанные обстоятельства подтверждаются распечаткой звонков и аудиозаписью.

На основании изложенного и в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ.

ПРОШУ:

1. Провести проверку по данному факту.
2. Привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.

Приложение:

1. Копия паспорта
2. Копия договора с МФО
3. Распечатка звонков (аудиозапись, если есть).

« ____ » _____ 20 ____ г.

[Жалоба на коллекторов в ФССП.](#)

Не бойтесь обращаться за помощью

Многие должники боятся жаловаться на коллекторов, опасаясь, что это **ухудшит их положение**. Однако важно понимать, что взыскатели обязаны действовать строго в рамках законодательства, и любые нарушения могут привести к серьезным последствиям для них.

Тем не менее стоит помнить, что обращение в надзорные органы не освобождает вас от обязательств по долгу. Даже если взыскатели нарушают закон, долг остается с вами. Хотите от него избавиться? Позвоните в «КредитаНет» и узнайте, как это сделать по закону!

Коллекторы требуют несуществующий долг

Звонок раздался неожиданно. Голос на другом конце провода был строгим, почти угрожающим. *«Вы должны вернуть долг. Сумма — 150 тысяч рублей. Если не оплатите в ближайшие три дня, мы будем вынуждены предпринять меры»*. Долг? Какой долг? Вы никогда не брали кредит на такую сумму. Ошибка? Мошенничество?

Ситуация, когда коллекторы требуют **вернуть несуществующий долг**, к сожалению, не редкость. Это может быть результатом ошибки, халатности или даже целенаправленного мошенничества. Разберем, почему такое происходит, как действовать в подобных ситуациях и как защитить себя от необоснованных требований.



Причины

Причин, по которым вы можете оказаться в центре внимания коллекторов, может быть множество. Вот самые распространенные из них:

1. **Звонки по чужому кредиту.** Иногда ваш номер телефона может случайно оказаться в базе данных коллекторов. Это может произойти, если настоящий заемщик указал ваш номер телефона в кредитном договоре случайно или намеренно. Или же вы приобрели б/у номер телефона, который ранее принадлежал другому человеку, имеющему задолженность. В таких случаях коллекторы могут начать звонить вам, полагая, что вы — должник.
2. **Мошенничество.** Более тревожный сценарий — это когда на ваше имя оформлен кредит, о котором вы даже не подозревали. Мошенники могут

использовать украденные данные, чтобы получить заем, а затем исчезнуть, оставив вас разбираться с долгом.

3. Ошибки в базах данных. Даже крупные финансовые организации не застрахованы от ошибок. Иногда информация о закрытых кредитах не обновляется вовремя, и долг продолжает числиться за вами.

4. Старые долги. Бывает, что коллекторы пытаются взыскать долги, которые уже давно «просрочены» или списаны. Такие действия незаконны, но некоторые агентства все же пытаются их пробовать.

Как нужно действовать: инструкция

Когда вы сталкиваетесь с требованием вернуть несуществующий долг, важно сохранять спокойствие и действовать последовательно. Вот пошаговый план:

1. Не паникуйте и не поддавайтесь давлению. Коллекторы могут использовать агрессивные методы, чтобы заставить вас заплатить. Не позволяйте эмоциям взять верх. Помните: если вы уверены, что долга нет, у вас есть все шансы доказать свою правоту.

2. Запросите документы. По закону коллекторы обязаны предоставить вам письменное подтверждение долга. Это включает сумму задолженности, причину возникновения долга, дату передачи долга. Если коллекторы отказываются предоставить эти данные, это уже повод для подозрений.

3. Проверьте свою кредитную историю. Запросите выписку из Бюро кредитных историй (БКИ). Это поможет вам понять, есть ли на ваше имя оформленные кредиты. Если вы обнаружите кредит, который вы не брали, это может быть признаком мошенничества.

4. Обратитесь к первоначальному кредитору: в банк или кредитную организацию. Если коллекторы утверждают, что долг передан им банком, свяжитесь с этим банком напрямую. Уточните, действительно ли у вас перед ним есть задолженность.

5. Соберите доказательства отсутствия долга. Если вы уверены, что долга нет, соберите все документы, подтверждающие вашу правоту. Это могут быть справки о закрытии кредитов, выписки из банка, копии переписки с коллекторами.

6. Подайте жалобу. Если коллекторы продолжают звонить, несмотря на ваши объяснения, вы можете подать жалобу в:

- Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

- Центробанк.
- Правоохранительные органы.
- Суд.

Могут ли коллекторы арестовывать счета и имущество

Когда человек сталкивается с долгами, особенно если они переданы коллекторам, возникает множество вопросов. Один из самых распространенных: могут ли коллекторы арестовывать счета или имущество? Ответ на этот вопрос однозначен: **нет, коллекторы не имеют таких полномочий.**

Их действия ограничиваются исключительно коммуникацией с должником. Они не могут применять меры принудительного взыскания, такие как арест счетов или имущества.

Такое право есть только у **судебных приставов**. Это государственные служащие, которые действуют на основании решения суда. Если кредитор хочет взыскать долг принудительно, он должен обратиться в суд. Только после того как суд вынесет решение в пользу кредитора, дело передается судебным приставам, которые уже могут наложить арест на банковские счета, описать и изъять имущество должника.



Проверка коллектора на легальность

Деятельность коллекторских агентств вызывает у людей смешанные чувства. С одной стороны, это необходимый инструмент для урегулирования долговых обязательств, с другой — их работа ассоциируется с **давлением и нарушением прав граждан**. Однако важно понимать, что легальные коллекторские агентства работают в рамках закона и под строгим контролем Федеральной службы судебных приставов. В отличие от так называемых «черных» коллекторов, они обязаны соблюдать установленные правила и нормы.

Одним из ключевых инструментов, позволяющих отличить легальное коллекторское агентство от нелегального, является **реестр ФССП**. Этот реестр — своего рода «белый список» организаций, которые имеют право заниматься

взысканием долгов. Включение в реестр подтверждает, что компания прошла проверку, соответствует требованиям законодательства и готова работать прозрачно.

0	Категория риска причинения вреда (ущерба)	Номер разрешения в ЕРУ/Л/рег. № записи	Дата и номер решения о внесении сведений в реестр	Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица	Основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика	Сведения о договоре обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (контрагент по договору, период действия договора)	Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	Электронный адрес сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включающий доменное имя, права на которое принадлежат этому юридическому лицу	Адрес электронной почты	Ограничения способов взаимодействия, период действия ограничения	Дата и номер решения об исключении сведений о юридическом лице из реестра
1		1/16/77000-КЛ	29.12.2016, 1/16/77000-СЗ	Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «Сентинел Кредит Менеджмент», ООО ПКО «СКОМ»	ОГРН 1096315004720, ИНН 6315626402	АО «АльфаСтрахование», период действия договора с 15.01.2025 по 14.01.2026	123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37	sentinelcredit.ru	info@sentinelcredit.ru		
2		2/16/77000-КЛ	29.12.2016, 2/16/77000-СЗ	Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АктивБизнесКонсалт», ООО ПКО «АБК»	ОГРН 1137746390572, ИНН 7736659589	СПАО «Ингосстрах», период действия договора с 05.02.2025 по 04.02.2026	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19	activebc.ru	info@activebc.ru		
3		3/16/77000-КЛ	29.12.2016, 3/16/77000-СЗ	Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация «Первое клиентское бюро», НАО ПКО «ПКБ»	ОГРН 1092723000446, ИНН 2723115222	СПАО «Ингосстрах», период действия договора с 24.04.2024 по 23.04.2025	108811, г. Москва, пос. Московский, км 22-й (Киевское ш.), д/длд. 6, стр. 1	pkbonline.ru	info@pkbonline.ru		
4		4/16/77000-КЛ	29.12.2016,	Общество с	ОГРН	СПАО «Ингосстрах»,	108811,	nrservice.ru	inform@NRService.ru		

Реестр коллекторских агентств ФССП

В реестре содержится следующая информация о каждом агентстве:



- **Регистрационный номер организации** — уникальный идентификатор, который позволяет быстро найти компанию.
- **Полное и сокращенное наименование компании** — это помогает избежать путаницы, особенно если названия агентств схожи.
- **Дата включения в реестр** — важный показатель, который демонстрирует, как долго компания работает в правовом поле.
- **Сведения о страховке** — наличие страхового полиса подтверждает, что агентство готово компенсировать возможные убытки, причиненные его действиями.
- **Адрес и официальный сайт** — контактные данные, которые позволяют связаться с агентством или получить дополнительную информацию.

Если агентство найдено в реестре, это означает, что оно работает законно. Такие компании обязаны соблюдать права должников, установленные законом, и не имеют ничего общего с нелегальными структурами, которые действуют вне правового поля.

Индикатор уровня риска: как понять, кому не стоит доверять

Даже среди легальных коллекторских агентств могут быть те, чья деятельность вызывает вопросы. Для оценки их надежности и добросовестности на сайте ФССП используется **система цветовой маркировки**, которая отражает уровень риска. Это простой и наглядный способ понять, насколько агентство соблюдает правила.

цветовой индикатор	категория риска
	высокая
	значительная
	средняя
	низкая

Система цветовой маркировки коллекторских агентств

Существует четыре категории риска:

1. **Высокая** — агентство неоднократно нарушало законодательство, его деятельность вызывает серьезные опасения. Сотрудничество с такими компаниями может быть сопряжено с рисками.
2. **Значительная** — зафиксированы нарушения, но они не носят систематического характера. Тем не менее, стоит быть осторожным.
3. **Средняя** — агентство работает в рамках закона, но отдельные инциденты все же имели место.
4. **Низкая** — компания полностью соблюдает законодательство, ее деятельность не вызывает нареканий.



Чем выше категория риска, тем больше нарушений было зафиксировано со стороны агентства. Например, это могут быть жалобы на некорректное общение с должниками, превышение полномочий или несоблюдение сроков уведомлений. Если агентство имеет высокий уровень риска, это повод задуматься о его репутации и возможных последствиях взаимодействия.

Отзывы клиентов, которые столкнулись с коллекторами

На разных интернет-платформах можно увидеть сотни положительных отзывов от клиентов компании КредитаНет. Люди с помощью юристов

успешно избавляются не только от многомиллионных долгов, но и от угроз коллекторов.

Списали три миллиона рублей и избавили от коллекторов

После смерти мужа у Аллы Александровны остались долги — три миллиона рублей! Ей было сложно платить, регулярно названивали коллекторы. Юристы компании «КредитаНет» оградил женщину от общения с взыскателями и помогли списать долг при помощи банкротства.

“После смерти мужа на мои плечи легли долги в 3 миллиона рублей!” — помогли Алле Александровне выбраться из трудной ситуации и избавиться от коллекторов



Алла Александровна выплачивала долги покойного мужа. Потеряла сон и последние нервы из-за коллекторов. КредитаНет списали женщине более 3 миллионов рублей долгов.

Мои проблемы начались после смерти мужа. Все кредиты легли на мои плечи. Я долго их выплачивала, а потом уже не смогла. Только основной долг был больше 3 миллионов рублей, а пени даже больше. Я искала выход из ситуации, обращалась в другие компании, но меня даже внешний вид офисов смущал. И, конечно, ценовая политика. За такие услуги брали большие суммы. Это было 2 года назад, даже страшно вспомнить.

До обращения в компанию я почти не спала! Посылала судебные иски, приставам стискивала половину пенсии. А на что жить? Потом коллекторы начали звонить, предлагали выгодную сделку — дальше долги выплачивала им. Долги платила, уже бессонница началась, и до сих пор осталась нервозность.

Потом, чисто случайно, увидела на сайте рекламу КредитаНет. Позвонила — назначили встречу. Решала сидеть. Мне сразу понравилось: офис, как люди общаются, какие вопросы задают. Я сразу решила здесь остаться. Промоакция у меня длилась 2 года. Возникли трудности с реализацией имущества. Если бы не эта собственность, управиться бы вообще за 1 год. Выставляли участок на торги, цена все падала, даже за 50 тысяч никто не купил. Торги по итогу закрыли и назначили дату последнего суда, чтобы завершить дело и списать долги.

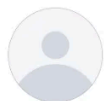
Большое спасибо всей компании, юристам, которые работали над делом. Хочется плакать и радоваться. Все, плану от радости, эмоции переполняют! Всем, кто не может выбраться из долгов, советую КредитаНет. После работы с ними правда жизнь стала улучшаться.

Отзыв на сайте КредитаНет от Аллы Александровны, <https://kredita.net/reviews/posle-smerti-muzha-na-moi-plechi-legli-dolgi-v-3-milliona-rublej/>



Защитили от хамства коллекторов и списали долги за 8 месяцев

Клиентка компании «КредитаНет» благодарит сотрудников за помощь. Коллекторы писали неприятные сообщения, требовали вернуть долг. Платить было нечем, и девушка обратилась за помощью в «КредитаНет». Юристы помогли: долг полностью списали в процедуре за восемь месяцев.



yelenarimm
Россия
Репутация 0

Все отзывы автора
1



7 фев 2025

👍 0 🗨 1

Отзыв: Юридическая компания "КредитамНет" (Россия, Москва) - Помогли быстро. Долг 740 к списан ПОЛНОСТЬЮ)))

Достоинства: Быстро, надежно, выгодно

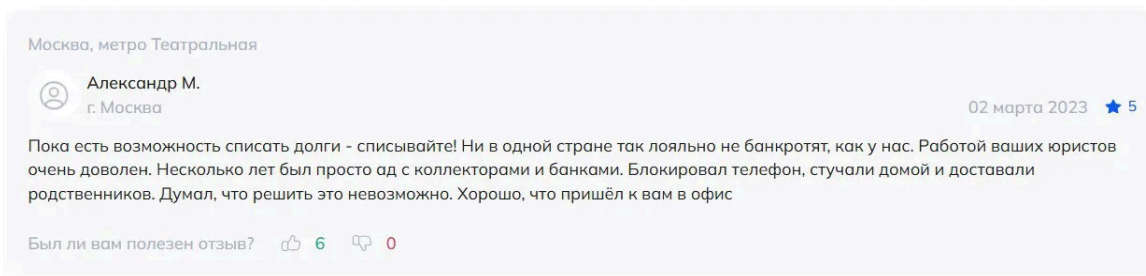
Недостатки: страшно было

Я не верила, сомневалась, консультировалась, родственники отговаривали. А у меня выбора то особого не было. Кредиторы долбили, коллекторы начали в вот сап гадости писать (хотя просрочки были всего 2 месяца) Обратилась в итоге в Кредитам Нет, консультировала меня Анастасия, все донесла прекрасно, хотя у меня было много сомнений. По итогу- от и до все длилось 8 месяцев и 3 дня; результатом довольна, девочки юристы держали меня в курсе дел, созванивались раз в месяц. Заплатила 99 тысяч, но привела подругу и мне вернули 10 000. Госплатежи 25 и 17 платила (депозит икоммерсант)

Отзыв на сайте Отзовик от Елены Римм

Ад с коллекторами закончился

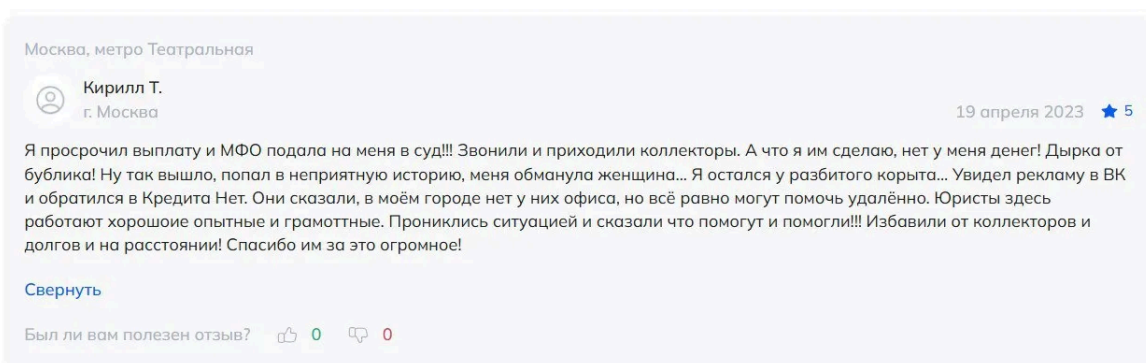
Александр — клиент компании «КредитаНет». Он доволен оказанной помощью и рад, что списал долги. Коллекторы перестали тревожить его самого и его родственников.



Отзыв на сайте ЯндексКарты от Александра М

Избавили от коллекторов и долгов даже на расстоянии

Коллекторы требовали вернуть долг. Но Кириллу нечем было платить. Молодой человек обратился к юристам «КредитаНет», хотя офиса в его городе не было. Тем не менее, специалисты компании смогли оградить его от общения с взыскателями и помогли списать долг. Т



Отзыв на сайте Банкротство Инфо от Кирилла Т.,

<https://bankrotstvo.info/reviews/yuridicheskaya-kompaniya-kreditanet-v-kholodilnom-pereulke/>

Бояться коллекторов не нужно. Обратитесь в компанию «КредитаНет», и юристы защитят ваши права, разберутся с долгами и не позволят коллекторам нарушать закон. После подписания договора взыскатели вас не побеспокоят. С этого момента все общение с ними берут на себя специалисты «КредитаНет».

Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте о своих перспективах. С квалифицированной юридической помощью вы сможете справиться с любой ситуацией!

Частые вопросы о коллекторах

Как часто могут звонить коллекторы с требованием долга?

Коллекторы могут звонить чаще одного раза в день и отправлять не больше двух сообщений.

Можно ли коллекторам приходить домой к должнику?

Можно, предварительно согласовав визит. Количество посещения должно быть не более одного раза в неделю.

Что делать если коллектор пришел к должнику домой?



Если коллектор пришел домой, вы не обязаны открывать дверь или разговаривать с ним. Он должен представиться и предъявить документы, подтверждающие его полномочия. Встречи с должником допускаются не чаще одного раза в неделю и только по предварительному согласованию.

Реклама: ООО «КРЕДИТАМНЕТ», ИНН 7726480007, erid: 2W5zFJXS7Ha

Продукты компании

★ Спецпредложения

Бесплатная консультация до 18.02

Спецпредложения на Клерке

Дата публикации: 25.04.2025, 10:43

#банкротство #коллекторское агентство #коллекторство
#банкротство физических лиц #ФСПП #закон о коллекторской деятельности
#реестр коллекторов #списание долгов #юридическое сопровождение
#кредитанет

Источник : [Клерк.Ру](#)

Рубрика: [Банкротство физических лиц](#)

